霞浦县市场监督管理局
行政处罚决定书

霞市监处罚〔2026〕1009号

当事人：霞浦县中医院

主体资格证照名称：事业单位法人证书

统一社会信用代码：12352225490500293N

住所：霞浦县松城街道府前路36号

法定代表人：雷廷庚

身份证号码：***

我局执法人员于2024年9月4日依法对霞浦县中医院2022年6月1日至2024年8月31日期间的医疗服务价格执行情况进行检查。执法人员依法到该院的财务科、信息科等科室进行现场检查，通过该院办公室电脑使用的智业系统进行医疗服务价格查询，同时要求该院提供2022年6月1日—2024年8月31日期间运动疗法、耳部特殊治疗（耳石复位治疗）、耳部特殊治疗（耳石症诊断）、气管切开护理、吸痰护理、肛门镜检查、肛门指检、全身麻醉、中心吸氧、低流量吸氧、高频吸氧、咬合检查、眼压检查、牙髓失活术、局部浸润麻醉、开髓引流术、复杂牙拔除术、拔牙创面搔刮术等项目数据并进行核查，发现该院在2022年6月1日—2024年8月31日期间耳部特殊治疗（耳石症诊断）、吸痰护理、肛门指检、中心吸氧、低流量吸氧、高频吸氧、咬合检查、眼压检查、局部浸润麻醉、开髓引流术、拔牙创面搔

刮术等项目涉嫌以重复收费的方式变相提高收费标准。执法人员现场调阅和复制有关收费清单及部分病案材料，制作《现场笔录》并对现场拍照，当事人法定代表人授权委托财务科副科长林碧容陪同检查并签字确认，本局于 2024 年 9 月 4 日决定立案调查。

我局于 2024 年 9 月 23 日收到宁德市霞浦医疗保障局案件（线索）移送函（宁医保霞案移字〔2024〕第 2 号），在医保部门行政处罚案件中霞浦县中医院存在违规收费的违法行为，我局根据线索依法核查后，决定并案处理。案件调查期间，执法人员对有关人员进行调查询问。

本案中涉及的收费文件依据、收费项目及收费标准：1.《宁德市医疗保障局宁德市卫生健康委员会关于重新公布宁德市医疗机构医疗服务价格项目及有关问题的通知》（宁医保局[2019]31 号）规定的耳部特殊治疗（耳石症诊断）收费标准为 122 元/次（三甲以下）、吸痰护理收费标准为 2 元/次（三甲以下）、中心吸氧收费标准为 4 元/小时（三甲以下）、低流量吸氧收费标准为 3 元/小时（三甲以下）、高频吸氧收费标准为 5 元/小时（三甲以下）、局部浸润麻醉收费标准为 23 元/次（三甲以下）、开髓引流术收费标准为 20 元/次（三甲以下）、拔牙创面搔刮术收费标准为 25 元/次（三甲以下）；2.《宁德市医疗保障局关于调整市属公立医院部门医疗服务项目价格的通知》（宁医保〔2021〕124 号)规定的肛门指检收费标准为 4.5 元/次(三甲以下)、咬合检查收费标准为 9 元/次（三甲以下）、眼压检查收费

标准为 4 元/次（三甲以下）；3.《宁德市医疗保障局关于公布经导管二尖瓣成形术等部分医疗服务项目及价格的通知》（宁医保〔2022〕76 号）规定的局部浸润麻醉收费标准为 30 元/次（三甲以下）。其中宁医保局[2019]31 号于 2019 年 4 月 8 日起执行，宁医保〔2021〕124 号于 2021 年 11 月 15 日起执行，宁医保〔2022〕76 号于 2022 年 9 月 20 日起执行。

经查明，当事人 2022 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日期间在为患者提供医疗服务过程中，存在以重复收费的方式变相提高收费标准的违法收费行为，具体如下：

1.耳部特殊治疗（耳石复位治疗）和耳部特殊治疗（耳石症诊断）均属于耳部特殊治疗，根据《宁德市医疗机构医疗服务价格项目及市内各级公立医院医疗服务价格》（2019 年版）中耳部特殊治疗项目的说明“耳石症复位与耳石症诊断费用不得同时收取。”当事人在 2022 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日期间，对患者做耳部特殊治疗（耳石复位治疗）时，收取耳部特殊治疗（耳石复位治疗）的费用同时又收取耳部特殊治疗（耳石症诊断）【耳部特殊治疗（耳石症诊断）收费标准为 122 元/次（三甲以下）】费用，导致出现重复收费的情形。期间，当事人多收取患者耳部特殊治疗（耳石症诊断）13 人次，违法收费金额计 1586 元（含个人自付和医保基金部分）。

2.气管切开护理项目内涵含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布，包括气管插管护理。当事人在 2022 年 6

月1日至2024年8月31日期间,对患者做气管切开护理时，收取气管切开护理的费用同时又收取吸痰护理【吸痰护理收费标准为2元/次（三甲以下）】费用，导致出现重复收费的情形。期间，当事人多收取患者吸痰护理10人次，违法收费金额计20元（含个人自付和医保基金部分）。

3.肛门镜检查的项目内涵含肛门指诊，插入肛门镜，观察肛管、直肠内有无病变及异常，取粪便标本和直肠下段黏膜擦拭、消毒。当事人在2022年6月1日至2024年8月31日期间，对患者做肛门镜检查时，收取肛门镜检查的费用同时又收取肛门指检【肛门指检收费标准为4.5元/次（三甲以下）】费用，导致出现重复收费的情形。期间，当事人多收取患者肛门指检361人次，违法收费金额计1624.5元（含个人自付和医保基金部分）。

4.《全国医疗服务价格项目规范》（2012版）全身麻醉的项目内涵："开放静脉通路，麻醉机给氧及呼吸支持。麻醉维持管理：麻醉前访视，麻醉诱导，气道管理，全程连续观察各项生命体征，每5分钟记录一次，分析调整病情，调节麻醉深度至手术结束，处理各类合并症，预防并发症，平稳从麻醉状态中苏醒恢复，麻醉后访视。术中使用输液泵输注药物，含普通输液泵，靶控输注泵。不含麻醉恢复室监护及特殊气管插管术、特殊检查等。"以及《全国医疗服务项目技术规范》(2023年版)全身麻醉的项目内涵："入手术室后连接基本生命体征监测，开放静脉，麻醉面罩通气预充给氧，全麻诱导，建立呼吸通道，实施气道管理；全程监测记

录各项基本生命体征。按手术和病情需要调整麻醉深度，预防和处理相关并发症，处理各种合并症，直至手术完成；从麻醉状态中苏醒恢复后返回麻醉后恢复室或病房，或镇静下带气管导管进入麻醉后回复室或监护室。不含术中特殊监测、气管插管。”，均明确全身麻醉已包含吸氧，计价单位为 2 小时。因此患者做全身麻醉期间无需另外收取吸氧费用。经查，当事人有三种吸氧项目，分别为中心吸氧、低流量吸氧、高频吸氧。当事人在 2022 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日期间，对患者做全身麻醉时，收取全身麻醉的费用同时又收取吸氧【中心吸氧收费标准为 4 元/小时（三甲以下）、低流量吸氧收费标准为 3 元/小时（三甲以下）、高频吸氧收费标准为 5 元/小时（三甲以下）】费用，导致出现重复收费的情形。以麻醉中监测的时间计算吸氧的时间，当事人为患者做全身麻醉期间共计多收取患者中心吸氧 1720 小时，收费金额 6880 元；低流量吸氧 1054 小时，收费金额 3162 元；高频吸氧 341 小时，收费金额 1705 元，违法收费金额共计 11747 元（含个人自付和医保基金部分）。

5.咬合检查的计价单位为“次”，收费标准为 9 元/次（三甲以下）。当事人在 2022 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日期间，对部分患者做咬合检查时，以“每牙”代替“次”计价收取费用，导致出现重复收费的情形。期间，当事人多收取患者咬合检查 55 次，违法收费金额计 495 元（含个人自付和医保基金部分）。

6.眼压检查的计价单位为“次”，收费标准为 4 元/次

（三甲以下）。当事人在 2022 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日期间，对部分患者做眼压检查时，以“单眼”代替“次”计价收取费用，导致出现重复收费的情形。期间，当事人多收取患者眼压检查 7 次，违法收费金额计 28 元（含个人自付和医保基金部分）。

7.牙髓失活术的项目内涵含麻醉、开髓、备洞、封药。当事人在 2022 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日期间，对患者做牙髓失活术时，收取牙髓失活术的费用同时又收取局部浸润麻醉【2022 年 6 月 1 日至 2022 年 9 月 19 日局部浸润麻醉收费标准为 23 元/次（三甲以下）；2022 年 9 月 20 日至 2024 年 8 月 31 日局部浸润麻醉收费标准为 30 元/次（三甲以下）】，导致出现重复收费的情形。2022 年 6 月 1 日至 2022 年 9 月 19 日期间当事人多收取患者局部浸润麻醉 9 人次，违法收费金额 207 元，2022 年 9 月 20 日至 2024 年 8 月 31 日期间当事人多收取患者局部浸润麻醉 42 人次，违法收费金额 1260 元，当事人违法多收取患者局部浸润麻醉金额合计 1467 元（含个人自付和医保基金部分）。

8.牙髓失活术的项目内涵含麻醉、开髓、备洞、封药。2022 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日期间，对患者做牙髓失活术时，收取牙髓失活术的费用同时又收取开髓引流术【开髓引流术收费标准为 20 元/次（三甲以下）】费用，导致出现重复收费的情形。2022 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日期间，当事人多收取患者开髓引流术 305 人次，违法收费金额共计 6100 元（含个人自付和医保基金部分）。

9.《宁德市医疗机构医疗服务价格项目及市内各级公立医院医疗服务价格》中的“复杂牙拔除术”与《全国医疗服务价格项目规范》（2012 版）以及《全国医疗服务项目技术规范》(2023 年版)中的“微创复杂牙拔除术”为同一项目。《全国医疗服务价格项目规范》（2012 版）的项目内涵明确微创复杂牙拔除术指用微创器械和技术拔除各种复杂牙。麻醉，使用外科专用切割钻切割、拔除，止血，伤口处理。《全国医疗服务项目技术规范》(2023 年版) 的项目内涵明确微创复杂牙拔除术指采用微创牙槽外科技术拔除与神经管或上颌窦关系密切的牙、或拔除因各种原因导致牙根与骨融合牙的手术。麻醉，在配有微动力系统设备的牙科椅位或手术室，采用微创牙槽外科器械，不翻瓣或小翻瓣、不去骨或少量去除牙槽中隔骨，通过切割牙体组织和分根、扩增牙周隙等方法拔除患牙，清理牙槽窝，压迫或缝合伤口。《全国医疗服务价格项目规范》（2012 版）的项目内涵明确拔牙创面搔刮术指局麻下对拔牙创面愈合不良的创面，重新搔刮处理及缝合。《全国医疗服务项目技术规范》(2023 年版) 的项目内涵明确拔牙创面搔刮术指局部麻醉，在牙科椅位，刮除牙槽窝内肉芽组织、牙片/骨片等异物，刮除拔牙窝骨创面坏死骨质至有新鲜渗血点，冲洗，填塞缝合牙槽窝。复杂牙拔除术与拔牙创面搔刮术的项目内涵存在重复，因此对患者进行诊疗时，无需同时进行复杂牙拔除术和拔牙创面搔刮术。当事人在 2022 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日期间，对患者做复杂牙拔除术时，收取复杂牙拔除术的费用同时又收取

拔牙创面搔刮术【拔牙创面搔刮术收费标准为25元/次（三甲以下）】费用，导致出现重复收费的情形。期间，当事人多收取患者拔牙创面搔刮术119人次，违法收费金额计2975元（含个人自付和医保基金部分）。

经统计，2022年6月1日至2024年8月31日期间，当事人采取重复收费的方式违法收费金额为26042.5元（1586元+20元+1624.5元+11747元+495元+28元+1467元+6100元+2975元）元。共计违法收费总金额为26042.5元（含个人自付和医保基金部分）。

根据宁德市医疗保障局行政处罚决定书（宁医保霞处罚〔2024〕8号）内容显示，当事人在2022年6月1日至2023年4月30日期间的耳部特殊治疗（耳石症诊断）、吸痰护理、肛门指检、吸氧（中心吸氧、低流量吸氧、高频吸氧）、咬合检查、眼压检查项目重复收费违法行为涉及医保基金不合理支出7825.56元.

调查期间，当事人提供《违规收费项目统计表》、《医保局稽核违规收费项目统计表》证据材料。其中当事人在宁医保霞处罚〔2024〕8号行政处罚决定书中涉及违规收费的项目，已经向宁德市财政局专户汇入全部违规使用医保基金。

综上，上述违法所得为当事人违法收费总金额26042.5元扣除当事人已汇入专户的违规使用医保基金7825.56元，违法所得共计18216.94元（含个人自付和医保基金部分）。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.2024年9月4日，本局执法人员依法对当事人位于霞

浦县松城街道府前路36号的经营场所进行现场检查时制作的《现场笔录》1份和现场检查照片2张，证明对当事人经营场所的现场检查情况。

2.2024年9月4日，本局执法人员制作的《案件来源登记表》1份，证明案件来源。

3.2024年9月4日，执法人员提取部分患者的病历、收费清单等材料，提取住院患者黄雪珠（住院号：02033157）、叶阿云（住院号：02031024）、吴清举（住院号：02030838）、林钦（住院号：02038715）、张仙花（住院号：02034889）、雷秀玉（02034140）、陈达桂（02031963）的住院病案首页、住院费用日清单等材料复印件各一份（共计28页），提取门诊患者李雪涛（门诊号：2552633002）、张馨（门诊号：2553624003）、邢昌奇（门诊号：2500353005）、陈月云（门诊号：2470052002）门诊费用日清单复印件各一份（共计4页），证明当事人存在违规收费的事实。

4.2024年9月5日，执法人员从当事人办公室电脑的智业系统导出的2022年6月1日至2024年8月31日涉及收费的原始数据的刻录光盘1张，证明当事人收费数据的真实性及收费情况；

5.2024年9月5日，执法人员对当事人制作的《电子数据证据提取笔录》1份，证明执法人员提取的电子数据内容及电子数据的完整性、真实性；

6.2024年9月23日，我局收到宁德市霞浦医疗保障局案件（线索）移送函（宁医保霞案移字〔2024〕第2号）1

份，证明当事人存在违规收费行为的事实；

7.2024 年 9 月 26 日，执法人员对当事人委托代理人林碧容进行询问制作的《询问笔录》1 份，2025 年 5 月 26 日，执法人员对当事人委托代理人林碧容进行询问制作的《询问笔录》1 份，证明当事人违规收费事实和违规收费金额以及当事人违规收费证据材料提取的准确性；

8.2024 年 9 月 26 日，当事人提供的《违规收费项目统计表》、《医保局稽核违规收费项目统计表》各 1 份，证明当事人存在违规收费的事实以及违规收费金额；

9.2024 年 9 月 26 日，当事人委托代理人林碧容提供的当事人事业单位法人证书复印件、医疗机构执业许可证复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、委托代理人身份复印件各 1 份，证明当事人的经营主体资格、法定代表人身份信息和授权委托情况；

10.2025 年 5 月 26 日，当事人委托代理人林碧容提供的当事人事业单位法人证书复印件 1 份，证明当事人的经营主体资格在有效期内。

根据以上查明的事实，本局于 2025 年 12 月 12 日依法向当事人送达《霞浦县市场监督管理局行政处罚告知书》（霞市监罚告〔2025〕1017 号）。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩。2025 年 12 月 22 日，本局向当事人送达《霞浦县市场监督管理局责令退款通知书》（霞市监责退〔2025〕1006 号），责令当事人收到该通知书之日起十五日之内将违法收费的 18216.94 元退还缴费人。经核实，当事人于 2026 年 1

月 14 日向本局提交银行汇款凭证和退款情况说明等材料，已将 97.6 元多收价款退还缴费人，因患者联系方式失效、未前来办理等客观原因影响，剩余 18119.34 元无法退还。

本局认为：当事人在为患者提供医疗服务过程中，存在以重复收取项目费用变相提高收费标准收取耳部特殊治疗（耳石症诊断）、吸痰护理、肛门指检、吸氧（中心吸氧、低流量吸氧、高频吸氧）、咬合检查、眼压检查、局部浸润麻醉、开髓引流术、拔牙创面搔刮术等项目费用，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第六项 “经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 5 万元以上 50 万元以下的罚款，情节较重的处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿……（六）采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的……”的规定，构成采取重复收费的方式变相提高收费标准的违法行为。

依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”以及《价格违法行为行政处罚规定》第九

条“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上５０万元以下的罚款，情节较重的处５０万元以上２００万元以下的罚款；…”、第十六条第二款“经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，…”的规定给予行政处罚。

鉴于当事人在案件调查过程中积极配合调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，符合《福建省市场监督管理局行政处罚裁量权的适用规则》第十一条第二项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的”规定的情形，参照福建省市场监督管理系统适用《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》行政处罚裁量基准JG-1从轻情节的规定，予以从轻处罚。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条及《价格违法行为行政处罚规定》第九条第十项的规定，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条和《价格违法行为行政处罚规定》第九条、第十六条第二款的规定，现责令当事人改正上述违法收费行为，并作如下处罚：

1.没收逾期未退还的违法所得18119.34元；

2.罚款9108.47元。

上述款项，当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五

日内到银行如数缴纳。逾期不缴纳的，本局依据《价格违法行为行政处罚规定》第二十一条的规定，对逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款；对逾期不缴纳违法所得的，每日按违法所得数额的2‰加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本行政处罚决定书之日起六十日内向霞浦县人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向宁德市蕉城区人民法院提起诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

霞浦县市场监督管理局

2026年02月10日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。